

1000714-90.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MELISSA BETHEL MOLINA DE LIMA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... pessoa, foi acusada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Disse que, pelas provas dos autos, guardas civis disseram ter realizado patrulha de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas e decidiram abordar os rapazes que fugiram, após terem avistado a guarnição, os quais dispensaram 14 gramas e 20 decigramas de cocaína, ao longo da perseguição. Disse que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

2ª Vara Cível

Rua Bernardino de Campos, 770, Leme - SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000714-90.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000714-90.2022.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Isaias Eduardo da Silva

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Melissa Bethel Molina

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ISAIAS EDUARDO DA SILVA em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ambos já qualificados nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que foi privada de liberdade por força da decisão judicial exarada nos autos nº 0002680-47.2018.8.26.0318. Informou que, juntamente com outra pessoa, foi acusada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Disse que, pelas provas dos autos, guardas civis disseram ter realizado patrulha de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas e decidiram abordar os rapazes que fugiram, após terem avistado a guarnição, os quais dispensaram 14 gramas e 20 decigramas de cocaína, ao longo da perseguição. Disse que a guarda civil, ao praticar atividade tipicamente policial, extrapolou sua competência constitucional. Asseverou que é necessária a concessão de indenização por danos morais, vez que permaneceu presa indevida e ilegalmente do dia 24/08/2018 até o dia 22/04/2020. Discorreu sobre a legislação que entende ser aplicável ao caso. Afirmou que sofreu danos morais. Requereu: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a expedição de ofício à Vara Criminal desta comarca, para que remeta aos autos cópias das mídias anexadas aos autos nº 0002680-47.2018.8.26.0318; c) a procedência do pedido para condenar a parte ré a lhe pagar indenização por danos morais, no valor correspondente a, no mínimo, 100 salários mínimos, devidamente corrigido e com juros de mora. Valorou a causa e juntou documentos

(fls. 1/402).

Determinou-se que a parte autora comprovasse a hipossuficiência alegada (fls. 404/405).

A parte autora juntou documentos (fls. 410/419).

Foram concedidos à parte autora os benefícios da gratuidade (fls. 420).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (fls. 426/436). Alegou que qualquer ato de autoridade que implique restrição da liberdade de alguém submete-se, necessariamente, ao crivo do Poder Judiciário. Asseverou que a responsabilidade por erro do Estado é, necessariamente, subjetiva. Discorreu sobre a distinção entre responsabilidade objetiva e subjetiva. Ressaltou que, para fazer jus à indenização do Estado, é imprescindível, sempre, a configuração do erro judiciário, que se dá com a comprovação de dolo ou culpa do magistrado. Disse que a prisão provisória da parte autora deu-se nos estritos termos da legalidade. Mencionou que a posterior absolvição em sede de acórdão por insuficiência de provas não é capaz de induzir ter havido erro. Salientou que inexistente qualquer ato administrativo que, em decorrência de ilegalidade ou irregularidade, pudesse causar dano à parte autora. Impugnou a quantificação dos danos morais. Requereu: a) a improcedência do pedido; b) subsidiariamente, que o quantum pretendido a título de danos morais seja minorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Houve réplica (fls. 440/445).

As partes foram instadas a indicarem as provas que pretendiam produzir (fls. 446).

A parte ré requereu o julgamento antecipado do mérito (fls. 450).

A parte autora requereu o julgamento antecipado do mérito e, em caso contrário, pela produção de prova oral (fls. 451). Juntou documentos (fls. 452/454).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se ação de indenização por danos morais ajuizada por Isaias Eduardo da Silva em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que houve erro judiciário em sua privação de liberdade pelo período 24/08/2018 a 22/04/2020.

Pois bem. Ao tratar da responsabilidade civil do Estado por atos administrativos, o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tem-se, assim, que, em relação aos danos causados por ação do Poder Público ou de suas concessionárias, o direito positivo brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, bastando a comprovação do nexa causal entre o fato e o dano para fazer surgir a obrigação de indenizar.

Por outro lado, a indenização por erro judiciário prevista no artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, pressupõe a comprovação do dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pelo ato, no caso, a prisão da parte autora.

De acordo com Hely Lopes Meirelles, em se tratando de alegação de erro judiciário, ou seja, de atos judiciais, "a Fazenda Pública só responde mediante a comprovação de culpa manifesta na sua expedição, de maneira ilegítima e lesiva".

O Relator Antonio Celso Aguilar Cortez, nos autos da Apelação Cível nº 1014098-87.2021.8.26.0114, destacou o ensinamento do Desembargador Rui Stoco sobre o tema, segundo o qual:

"O abuso de poder, desvio ou excesso de poder ocorrer quando autoridade, embora competente para a prática do ato administrativo, ultrapassa ou transcende os limites de sua atribuição, desvirtua o próprio ato ou se desvia das finalidades estabelecidas pela Administração ou exigidas pelo interesse público", assim, praticado "ato abusivo ou com excesso de autoridade que cause dano ao patrimônio material ou subjetivo do cidadão, ao Estado caberá compor os danos, com direito de regresso contra o seu servidor" ("Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência", 7ª ed., Ed. RT, 2007, p. 1207 e 1208).

Ou seja, para fins de indenização, é necessária a comprovação de que houve dolo/culpa, fraude ou mesmo má-fé do Estado na prolação do ato decisório (sentença/acórdão).

No caso dos autos, em que pese as alegações da parte autora, não restou demonstrada a existência de culpa, fraude ou má-fé, nem mesmo abuso de autoridade, excesso de poder ou arbitrariedade do Estado capaz de ensejar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na verdade, pelo que se tem dos autos, em especial da sentença de primeiro grau (fls. 215/227) e do acórdão de segundo grau (fls. 331/337), é que foram proferidos de acordo com o livre convencimento do magistrado, considerando as provas existentes no feito (valoração das provas), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante o regular e devido processo legal.

A sentença de primeiro grau acatou a prova produzida e condenou a parte autora nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06. Ou seja, por meio de juízo de valoração, a sentença de primeiro grau reconheceu válida a prova advinda da atividade da Guarda Civil.

Por outro lado, o acórdão absolveu a parte autora, por entender que a prova produzida tinha origem ilícita, sob o argumento de que os Guardas Cíveis Municipais extrapolaram sua competência constitucional, pois deveriam ter levado as suspeitas para investigação da autoridade policial ou, ao menos, à Polícia Militar local.

Nota-se, portanto, que as provas colhidas nos autos do processo crime foram as mesmas, mas houve entendimento diversos acerca do mesmo assunto.

Neste ponto, é importante mencionar que a divergência de julgamentos em razão do livre convencimento do juiz não garante ao suposto prejudicado o direito de receber indenização por danos morais. Fosse assim, qualquer decisão ou julgado contrário aos interesses da parte seria objeto de indenização por danos morais, o que causaria insegurança jurídica.

Observe, ademais, que não há nos autos provas de que houve contrariedade à lei ou à realidade processual na prolação do acórdão que divergiu da sentença de primeiro grau. Nem mesmo prova de que a sentença de primeiro grau tenha sido proferida motivada por dolo/culpa, fraude ou má-fé do Estado.

Neste ponto, observe que a parte autora teve a oportunidade de fazer prova de suas alegações, mas requereu o julgamento do feito.

É certo que o recurso de apelação da parte autora foi provido, para absolvê-la do delito a ela imputado, sob o argumento de que a guarda civil não é constitucionalmente competente para o exercício da atividade de policial (fls. 332). Entretanto, como mencionado acima, trata-se de convencimento do magistrado

acerca do tema.

Aliás, é de ressaltar que há entendimentos diversos sobre o tema. Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito: rejeição da denúncia (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), por "ausência de justa causa". Prisão em flagrante: Guarda Civil Metropolitana, sem atos de investigação. Legalidade: art. 301, Cód. Proc. Penal. Recurso provido. (TJ-SP - RSE: 15026099820208260544 SP 1502609-98.2020.8.26.0544, Relator: Bueno de Camargo, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021)

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Atuação da Guarda Civil Metropolitana. Exorbitâncias das funções constitucionais. Ilicitude probatória. Decisão impositiva da prisão preventiva. Insuficiência de fundamentação. Não configuração dos requisitos impositivos da prisão cautelar. Liminar deferida. 1. Atuação dos guardas civis que, a princípio, revestiu-se de legalidade. Paciente que fugiu ao avistar a aproximação dos guardas, jogando ao chão uma mochila. Detenção do paciente e apreensão da mochila no interior da qual foram encontradas as drogas. Situação que indicava a configuração de possível flagrante. Questões que demandam revolvimento probatório a ser realizado no curso da marcha processual em ambiente regado pelo contraditório. 2. Fumus comissi delicti que emana dos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Imediatidade e visibilidade da prática delituosa que aponta para um quadro indiciário de configuração da infração penal. 3. Periculum libertatis. Quantidade e variedade de drogas que não se mostra excessiva. Não configuração de gravidade concreta. Paciente primário. Princípio da proporcionalidade. 4. A necessidade de resguardo da ordem pública não se baseia em considerações gerais relativas ao enfrentamento da gravidade abstrata que decorre da simples imputação jurídico-penal. Funda-se na análise das circunstâncias concretas do caso e que lhe conferem um colorido de maior reprovabilidade, em grau e dimensão, a revelar o comprometimento daquele requisito. Precedentes. 5. Ordem concedida para tornar definitiva a liminar. (negritei)  
(TJ-SP - HC: 21008916320218260000 SP 2100891-63.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 26/05/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/05/2021)

Revisão Criminal: art. 621, I, Cód. Proc. Penal. Condenação: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Prisão em flagrante: Guarda Civil Metropolitana, sem atos de investigação. Legalidade: art. 301, Cód. Proc. Penal. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade. Prova testemunhal: contradições sobre fatos secundários. Irrelevância. Autoria: condenação por indução (art. 239, Cód. Proc. Penal). Adequação: provas bastantes dos indícios. Desclassificação: impossibilidade, uma vez caracterizado o tráfico, cuja tipicidade não é afastada pela condição de usuário. Condenação mantida. Revisão Criminal improcedente. (negritei)  
(TJ-SP - RVCR: 21505192120218260000 SP 2150519-21.2021.8.26.0000, Relator: Bueno de Camargo, Data de Julgamento: 04/03/2022, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022)

Importante mencionar, ainda, que a decretação da prisão preventiva da parte autora foi feita por juiz competente e devidamente fundamentada. Além disso, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, requisitos para a prisão preventiva, foram confirmados com a prolação da sentença de primeiro grau.

Repise-se: não há nos autos provas de que houve a prolação de uma sentença/acórdão contrário à lei ou à realidade processual, motivada por culpa, fraude ou má-fé do Estado. Além disso, a prisão preventiva foi decretada nos termos da lei vigente. E, sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais, sob o argumento

de que houve erro judiciário.

Nesse sentido:

Ação de indenização por danos morais. Campinas. Denúncia e instauração de ação penal por crime de roubo. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Posterior absolvição. Inexistência de erro judiciário. Reparação de danos indevida. Precedentes. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios fundamentos. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10140988720218260114 SP 1014098-87.2021.8.26.0114, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 07/02/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2022)

APELAÇÃO - Ação condenatória - Responsabilidade civil do Estado - Indenização por danos morais e materiais - Improcedência - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355, I, do CPC - Prisão em flagrante e instauração de ação penal contra o autor, acusado da prática de receptação qualificada - Absolvição por insuficiência de provas que, por si só, não caracteriza erro judiciário - Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados - Direito à indenização não caracterizado - Não provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.

(TJ-SP - AC: 10478550320178260053 SP 1047855-03.2017.8.26.0053, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 10/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ISAIAS EDUARDO DA SILVA em face FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, arcará a parte autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Tal condenação deverá ser suspensão, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil/2015, em razão da concessão da gratuidade à parte autora (fls. 420).

Na hipótese de interposição de apelo, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

P.I.

Leme, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA